Kancelář veřejného ochránce práv
a ochránce práv dětí

KVOPX00H26SM

Sp. zn. K106 46/2026
Naše č. j. KVOP-40551/2026
Datum 29. 07. 2026

Vážená paní
[redacted]

ID DS: [redacted]

Poskytnutí informace a oznámení o odložení žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážená paní [redacted]

K Vaší žádosti o informace ze dne 24. července 2026, *zda v České republice platí nějaké pravidlo, či zásada – že nikdo například nemůže těžit ze svého vlastního protiprávního jednání* Vám **dáváme tyto informace**:

Významem toto pravidlo nejvíce odpovídá zásadě zákazu zneužití práva: *Svévolné uplatňování práva nesměřuje k právem stanoveným legitimním cílům, naopak je zaměřeno na znepříjemňování života druhých, způsobování škody, vyvíjení nedovoleného nátlaku, realizaci msty a jiné zavrženíhodné motivy. Pokud by byla přiznávána ochrana jakémukoli výkonu práva bez ohledu na případné pohnutky, soudy by ad absurdum vynucovaly právo, které by škodilo, bylo by nástrojem msty, zdrojem napětí a soudní rozhodnutí by v očích společnosti začala postrádat legitimitu; takový závěr je v demokratickém právním státě založeném na úctě k lidským právům nemyslitelný“.*[1] Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany.[2]

Problematice zneužití práva se podrobněji věnujeme například v souvislosti s poskytováním informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím ve Sborníku stanovisek Informace, str. 149 a násl.

současně

Kancelář veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí **odkládá Vaši žádost o informace** ze dne 24. července 2026 podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím,[3] protože se požadovaná informace nevztahuje k působnosti veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí.

---

[1] Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 4. 2014, č. j. 4 As 31/2014-12, www.nssoud.cz

[2] Výslovně takto stanoveno v § 8 občanského zákoníku; jde ale o nepsaný obecný princip právní, jehož význam a smysl je prakticky stejný napříč všemi právními odvětvími.

[3] „Povinný subjekt posoudí žádost a […] v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí […] žadateli“.

Požadujete informaci, *zda postup* [redacted] *jako státního zástupce, je v souladu s trestním řádem a dalšími zákony právního státu ČR*.

Postup orgánů činných v trestním řízení, tj. i státního zástupce podle trestního řádu, je vyloučen z působnosti veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí.[4]

S pozdravem

JUDr. Pavel Pořízek, Ph.D. v. r.
vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv
a ochránce práv dětí
(podepsáno elektronicky)

[4] Srov. § 1b odst. 5 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv a ochránci práv dětí.